وعلى الحلال فى الحرم ثم الدلالة من المحرم توجب الجزاء عليه (الا انه) أى الشأن (لوجوب الجزاء بها) أى بالدلالة ونحوها (شرائط) أى ست (فالاول أن يتصل بها القتل) اى يحصل بسببها (فلو لم يقتله) المدلول (فلاشئ على الدال) اى بمجرد صيده (وان قتله فعلى كل واحد منهما جزاء كامل الثانى ان يبقى الدال محرما الى أن يقتله الآخر فان دله ثم حل فقتله المدلول فلاجزاء على الدال لكن يأثم) اى بدلالته السابقة لانها كانت حينئذ من المعصية (الثالث أن لاينفلت الصيد) أى لايتخلص منه بعد دلالته (فلو انفلت) أى اولا (ثم اخذه) أى ثانيا من غير دلالته (لاشئ على الدال) اى لبطلان دلالته بانفلاته لكن يأثم بتلك الدلالة كما سبقت اليه الاشارة (الرابع ان لايعلم المدلول الصيد) اى الغائب (ولايراه)أى الصيد الحاضر (حتى لودله)وكذا لواشار له(والمدلول يعلم به) اى برؤية أوغيرها (من غير دلالة لاشئ على الدال) لان دلالته لكونها تحصيل الحاصل كلادلالة حيث لاتأثير لها (الا انه يكره له ذلك) أى لظهور المعصية منه فى دلالته على فعل السيئة (الخامس أن يصدقه) اى الدال المدلول (فى دلالته حتى لو كذبه ولم يتبع الصيد حتى دله عليه آخر فصدقه فقتله فالجزاء على الدال الثانى فلو لم يصدق الاول ولم يكذبه بأن أخبره فلم يره) أى فانه حينئذ يحتمل اخباره الصدق والكذب بخلاف ما اذا كان مشاهدا ظاهرا فانه لايحتمل ان لايصدقه ولا ان يكذبه (حتى دله آخر فطلبه وقتله كان على كل واحد منهما)اى من الدالين (الجزاء) لانهما لما اجتمعا فى اخبارهما صدقهما (كما على القاتل) اى جزاء كامل واما اذا لم يصدقه وتطلبه من غير دلالة آخر فقتله لم يكن الجزاء الا على القاتل على ما هو الظاهر (السادس ان يكون الدال محرما) فيه ان هذا معلوم من العنوان فهو ليس من الشرائط بل من الاركان (فلو كان) اى الدال (حلالا فى صيد الحرم والحل) اى فى حال دلالتهما (فلاشئ عليه الا انه)اى الشان (يحرم عليه ذلك)اى فعل الدلالة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذا اذا كانا حلالين فى صيد الحرم فلاشئ على الدال فى الوجهين وعلى المدلول الجزاء اذا قتله فى الصورتين وقال زفر وهو رواية عن ابى يوسف يجب الجزاء على الدال الحلال ايضا فى صيد الحرم وفى الهارونى اذا دل الحلال محرما فى الحرم عليه نصف قيمته وفى الجامع لاشئ عليه عندهما انتهى وفى الغاية عن الخزانة لو دل حلال حلالا على صيد الحرم فقتله فعليه قيمته وعلى الدال نصفها وقال ابو يوسف لاشئ على الدال انتهى والمذكور فى المشاهير من الكتب عدم لزوم شئ على الدال مطلقا عند اصحابنا الثلاثة خلافا لزفر (ولا يشترط كون المدلول محرما)اى فى ضمان الدال المحرم (فلو دل محرم حلالا فى الحل فقتله)اى المدلول المدلول عليه (فعلى الدال) اى المحرم (الجزاء ولاشئ على المدلول) اى الحلال واما لو كان الدال محرما والمدلول حلالا فقتله المدلول فعلى كل واحد منهما جزاء كامل فى صيد الحرم وفى صيد الحل الجزاء على الدال المحرم ولاشئ على المدلول الحلال (ولو امر محرم محرما بقتل صيد فامر المامور ثالثا) اى محرما آخر (فقتله) اى الثالث (فالجزاء على الآمر الثانى دون الاول ويجب) اى الجزاء (على القاتل ايضا ولودل الاول وامره) أى وامره أن يأمر غيره (وامر الثانى الثالث فقتله) اى الثالث (فالجزاء على كل من الثلاثة) وفى الظهيرية ولو امر محرم بقتل صيد وامر المامور محرما آخر فقتله فعلى كل واحد منهما الجزاء وفى البحر الزاخر وقيل على كل من الثلاثة جزاء وفى الفتح فالجزاء على الآمر الثانى

نقمتك وزوال نعمتك فانه لاطاقة لنا بالجهد ولاصبر لنا على البلاء (اللهم) انى اسألك النجاة يوم الحساب والمغفرة والرحمة يوم العذاب والرضا يوم الثواب والنور يوم الظلمة والرى يوم العطش والفرج يوم الكرب وقرة عين لاتنفد ومصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم (اللهم) انه لابد لنا من لقائك فاجعل عندنا عذرنا مقبولا وذنبنا مغفورا وعملنا موفورا وسعينا مشكورا (اللهم) أصبح ذلى مستجيرا بعزك وجهلى مستجيرا بحلمك وجهلى مستجير بعلمك وأصبح وجهى الفانى مستجيرا بوجهك الباقى